



Natureza e características

Um processo judicial leva, regra geral, muito tempo, e a regulação dos interesses das partes nem sempre pode aguardar que a decisão final seja proferida. Se antes ou mesmo no decurso do processo, não forem pode não ser alcançado quando a sentença final for proferida. Enquanto tomadas medidas provisórias, o efeito que se pretende obter com a acção se espera pelo início da acção ou enquanto está em curso, mas não foi decidida, pode suceder que os meios necessários para a decisão desapareçam ou sejam subtraídos à justiça.

Pode, assim, justificar-se uma composição provisória do conflito de interesses entre as partes, quer para assegurar a utilidade da decisão, quer para garantir a efectividade da tutela jurisdicional (art. 2.º, n.º 2 in fine). Por exemplo, uma sociedade comercial delibera sobre determinada matéria, e um dos sócios considera terem sido violados os seus direitos. Este sócio pode instaurar uma acção de anulação dessa deliberação. Mas pela demora de obtenção da decisão judicial que anule a deliberação tomada, a execução desta pode prejudicar o sócio. Para evitar este perigo de demora a lei dá-lhe possibilidade de requerer uma diligência judicial para suspender a deliberação social, de modo a que, quando a sentença for proferida, o efeito ainda seja útil.

Vários outros exemplos podem ser indicados: um credor move uma acção contra um seu devedor numa avultada quantia. O devedor, sabendo ou não da existência da acção, pode desfazer-se do seu património, o que pode pôr em causa a garantia do credor (art. 601.º do C Civil). Numa acção de divórcio, o autor toma conhecimento que o réu está a dissipar património do casal, situação que pode agravar-se caso nenhuma medida seja tomada para conservar os bens que, se o divórcio vier a ser decretado, venham a ser partilhados.

Em qualquer um destes casos, o lesado pode requerer uma providência para acautelar o efeito útil da acção, desde que tal seja solicitado antes de estar consumada a lesão, designadamente executada a deliberação ou dissipado o património. É necessário, aliás, que a decisão proferida numa acção judicial tenha um efeito útil.

A demora processual é, aliás, inevitável, sobretudo porque se pretende que a justiça seja serena, ponderada, cautelosa e principalmente justa, já que uma decisão conscienciosa necessita, acima de tudo, de tempo, meditação e análise circunstanciada das provas. Tudo isso justifica que sejam tomadas medidas provisórias enquanto a decisão final não for proferida.

Nos termos do art. 2.º, n.º 2, a todo o direito, excepto quando a lei determina, corresponde uma acção, bem como as providências para acautelar o efeito útil da acção. Constata-se, assim, que as providências cautelares têm por fim acautelar o efeito útil da acção já proposta ou a ser proposta: umas destinam-se a acautelar os resultados da acção, mantendo a situação inicial para que ela não se altere em condições que não seja susceptível de reintegração, e outras a antecipar a realização do direito que venha, eventualmente, a ser reconhecido, dada a urgência na sua efectivação.

A lei chama a estes mecanismos providências e não acções, justamente porque carecem de autonomia. É importante distinguir os conceitos de providências procedimentos cautelares, pois a primeira expressão refere-se as medidas que podem ser requeridas e determinadas pelo Tribunal, enquanto a segunda expressão corresponde à vertente adjectiva que aponta ao processo e ao procedimento para obter a providência (art.s 381.

e ss.).

As providências cautelares têm um carácter instrumental, dependem sempre de uma acção, o que ilustra o seu carácter subordinado ou dependente (art. 384.º); não são autónomas como as acções, por isso caducam em trinta dias, nos casos em que tenham sido decretadas e o requerente não proponha a acção respectiva naquele prazo. Este prazo conta-se da data em que o requerente foi notificado da decretação da providência [art. 382.º n.º 1, alínea a)].

Fica a providência sem efeito, não só nos casos em que não seja proposta a acção respectiva trinta dias depois de notificado o requerente do decretamento da providência, como também se a acção vier a ser julgada improcedente [art. 382.º, n.º 1 alínea b)], se o réu vier a ser absolvido da instância e não for proposta uma acção no prazo de trinta dias [art. 382.º, n.º 1, alínea c)] ou se o direito que se pretende acautelar se extinguir [art. 382.º, n.º 1, alínea d)].

Requisitos gerais

Os procedimentos cautelares têm uma estrutura muito simplificada. O juiz não deve exigir a demonstração do dano com o mesmo grau de certeza que se exige quando se trate de uma acção, mas apenas contentar-se com a probabilidade séria da existência do direito (*fumus bonus iuris*) e no fundado receio de que, enquanto se espera, venham a faltar as circunstâncias favoráveis a essa tutela (*periculum in mora*), salvo se o decretamento da providência for superior ao dano que ela pretende evitar.

Desde modo, para que seja decretada uma providência, é necessário que se demonstre existir o *periculum in mora*, ou seja, o prejuízo concreto que a demora na satisfação traz

para o titular do direito e na mera probabilidade, ainda que séria, da existência desse direito.

As providências cautelares visam precisamente impedir que, durante a pendência de qualquer acção declarativa ou executiva, a situação ou facto se altere de modo a que a sentença nela proferida ou a medida decretada, sendo favorável, perca toda a sua eficácia ou parte dela. O seu objetivo é, de facto, combater o *periculum in mora* (o perigo da demora inevitável do processo).

Regra geral, nos processos judiciais há uma actividade de conhecimento (acção declarativa) e uma actividade de execução (acção executiva). Isso não ocorre nas providências cautelares, pois há um procedimento unitário, em que se encontram juntas e eventualmente misturadas as actividades de índole diferente que, caso a caso, concorrerão para plena actuação da cautela.

Nos procedimentos cautelares há regras particulares para a determinação do tribunal competente (art. 83.º): o arresto e o arrolamento tanto podem ser requeridos onde deva ser instaurada a acção principal, como no lugar onde os bens se encontrem e, se houver bens em várias províncias no de qualquer delas; o embargo de obra nova deve ser proposto no lugar onde decorre a obra; os restantes procedimentos cautelares devem ser instaurados no tribunal competente para apreciar e julgar a acção principal.

Já quando o procedimento é instaurado na pendência da accao, o regime é diferente, pois o mesmo deve ser requerido no tribunal onde a accao tiver sido instaurada, deduzindo-se por apenso aquele (art. 384.º, n.º 3).

Processamento

O processo inicia-se por um requerimento onde devem ser expostas as razões de facto e de direito que servem de fundamento à providência, terminando por formular o pedido. Apresentado o requerimento, o juiz pode ordenar a citação ou notificação do requerido (art. 385.º, n.º 1), decretar a providência sem audição do requerido (art. 381.0/B, n.º 1) ou indeferir liminarmente o requerimento, quando o pedido seja manifestamente improcedente ou ocorram, de forma manifesta, excepções dilatórias insanáveis de que o juiz deva conhecer oficiosamente (art. 474.9).

Com a petição, o requerente oferecerá prova sumária do direito que pretende acautelar e

justificará o receio da lesão (art. 302.º e 399.º), juntando o rol de testemunhas, podendo requerer quaisquer outras provas (arts. 381.º e 302.0). Quando o tribunal entenda justificar-se ouvir a outra parte antes de decisão, o requerido é ouvido, podendo

deduzir oposição no prazo de oito dias (art. 381.º e 303.º), oferecendo logo o rol de testemunhas ou requerendo quaisquer outras provas (arts. 381.º e 302.º).

Apesar de terem uma estrutura simplificada, os procedimentos devem, em regra, ser elaborados de forma articulada, oferecendo-se logo o rol de testemunhas, requerer os outros meios de prova (arts. 381.º e 302.º) e indicar-se o valor da causa (art. 313, n.º 3).

Contraditório diferido e meios de oposição

Nos procedimentos cautelares, por vezes, é sacrificado o princípio do contraditório (art. 3.º, nº), pois muitas vezes a providência é decretada sem ser ouvido o requerido (arts. 394.0, 400.º, n.º 2, 404.º, 415.º, 423.º, n.º 2) por se considerar que a audiência pode pôr em risco o fim ou a eficácia da providência. Em alguns casos, a audiência é obrigatória (alimentos provisórios e suspensão de deliberações sociais), noutras o juiz pode ordenar a providência sem audiência (restituição provisória da posse, providências cautelares não especificadas, embargo de obra nova e arrolamento) enquanto no arresto, quando estejam preenchidos OS pressupostos, não há lugar à audiência antes da decisão. Os procedimentos cautelares são sempre urgentes e devem ser decididas no prazo máximo de trinta dias, precedendo, a sua, a sua apreciação, qualquer outro serviço judicial não urgente (art. 381.º/A).

Quando a providência seja decretada sem que o requerido tenha sido ouvido, o juiz, na decisão que proferir (no despacho que decreta a providência), deve marcar audiência de comparência das partes, dentro de um prazo não superior a dez dias (art. 381.º/B).

Nesta audiência, ouvidas as partes, o juiz pode confirmar, modificar ou revogar a (s) providência (s) inicialmente decretada (s). No entanto, a marcação desta audiência não impossibilita que o requerido use dos demais meios de oposição à providência, designadamente os embargos (dez dias) ou o agravo do despacho (oito dias).

Esta solução, trazida ao CPC pelo DL 1/2005, veio clarificar muitos dos problemas de interpretação que surgiram com a redacção trazida pela Lei n.º 10/2002, de 12 de março. Com efeito, decretada a providência sem ser ouvida a parte contrária, questionava-se se o requerido podia, logo que fosse notificado do decretamento da providência e marcação da audiência do contraditório diferido, agravar (oito dias a contar de tal notificação) ou embargar (dez dias a contar da notificação) de imediato ou deveria aguardar pela decisão a proferir depois da audiência do contraditório diferido.

E a questão ganhava outros contornos, sobretudo se, tendo agravado e/ou embargado, o juiz viesse a revogar a (s) providência (s) decretada (s), pois que quer no agravo, quer

nos embargos, os quais correm por apenso, há encargos que devem ser suportados. Sendo certo que, se a providência vier a ser revogada, tanto a instância do agravo, como a dos embargos ficam extintos por inutilidade superveniente da lide, questiona-se sobre quem irá suportar os encargos que resultarem desses dois apensos.

Nesta matéria, vínhamos defendendo, por isso, que tanto os embargos, como o agravo, só podiam ser deduzidos depois do despacho que confirmava ou modificava a (s)

providência (s), tendo em conta os custos desnecessários que resultavam da sua interposição e consequente inutilidade.

No entanto, em alguns casos acabava por ser a única alternativa que o requerido tinha, tendo em conta que o juiz, com o despacho que decretava a providência, não marcava a audiência do contraditório diferido. A ausência de despacho a marcar a audiência não pode, porém, justificar seja o que for, uma vez que se trata de uma irregularidade do juiz.

Os problemas referidos não deixam de ter interesse apenas porque o legislador decidiu indicar, expressamente, que o decretamento da providência sem a audição da parte contrária não prejudica o uso dos embargos e do agravo, mesmo antes do despacho confirmatório do decretamento da providência, pois consideramos que não tem utilidade praticar um acto que, muitas vezes, vem revelar-se inútil. Pela análise ao disposto na parte final do art. 381.º /B, na redacção dada pelo DL 1/2005, mesmo antes despacho confirmatório, o requerido pode agravar ou embargar do despacho que decretou liminarmente a providência. Para além disso, coloca-se problema da contagem do prazo de instauração da acção principal, quando a providência tenha sido decretada sem audiência da parte contrária.

Entendemos que podendo a providência ser modificada, confirmada ou revogada, a contagem do prazo de propositura da acção inicia a partir da data da confirmação ou modificação da providência cautelar, pois, só a partir daí se pode considerar consolidada a providência decretada.

Dado o carácter instrumental da providência cautelar, esta pode ser substituída por caução adequada (garantia), sempre que está se mostre suficiente para cobrir a lesão e a sua prestação possa acautelar o efeito útil da acção (arts. 41.º, n.º 3, 404., n.º 3, 419, n.º 1 e 427, n.º 2).

Espécies e enumeração

As providências cautelares podem ser classificadas em dois tipos: providências cautelares comuns ou não especificadas, as que estão reguladas do art. 399.º ao art.

401.º, e as providências cautelares especificadas, que se encontram especificamente indicadas nas disposições do CPC relativas às providências cautelares. Não se pense que as providências cautelares só estão reguladas no CPC, pois leis avulsas regulam outras providencias como é o caso da Lamb [art. 22 (embargos)], do CCom [art. 146 (suspensão de deliberações sociais)] e da OJM [art. 142 a 146 (providências aplicáveis no caso de exercício abusivo do poder parental, da tutela ou do acolhimento)].

Deste modo, só se pode recorrer às providências cautelares não especificadas, se não existir uma providência cautelar (especificada) adequada à situação em concreto. O mesmo se passa com os processos comuns e especiais, onde só se recorre aos processos comuns se não existir um processo especial aplicável ao caso.

Providências cautelares inominadas ou não especificadas

Se alguém mostra fundado receio de lesão ao seu direito, pode requerer as providências adequadas à situação, se não houver nenhum dos procedimentos regulados na lei (art. 399.0). O CPC prevê, exemplificativamente, três situações de providências cautelares não especificadas: a autorização para prática de determinados actos, a intimação para que o réu se abstenha de certa conduta ou a entrega de bens móveis ou imóveis a um terceiro, seu fiel depositário.

A intenção da lei ao enumerar as providências cautelares não especificadas de forma exemplificativa é de permitir que seja requerida qualquer providência que se mostre adequada à situação concreta, mesmo que não se enquadre numa das três indicadas no art. 399.º.

Esta providência codificou um poder geral de cautela, que se encontra limitado apenas pela existência de uma providência específica- da, atribuindo ao requerente uma margem de flexibilidade para requerer a providência que entender adequada à situação

concreta. Tem-se questionado se, tendo em conta os termos em que o texto legal está formulado, poderá o juiz, ao arrepio do articulado pelo requerente, decretar uma providência diferente da que foi requerida, por entender que é essa a providência adequada à situação.

Este é o caso do Brasil (art. 297.º do CPC Brasileiro de 2015) e de Macau (art. 326, n.º 1 do CPC Macau), onde o juiz pode decretar a providência diversa da requerida, desde que se encontrem reunidos os seus pressupostos. Compreende-se esta situação, justamente porque, tratando-se de uma providência que visa acautelar o efeito útil da acção, muitas vezes só no momento em que o juiz analisa as provas produzidas pode verificar que, fora da providência requerida, há uma adequada à situação. Tendo em

conta que, como em qualquer outra providência, aqui também se pretende evitar a lesão ou evitar que ela se mantenha no tempo, entendemos que a largueza com que está elaborado o preceito justifica que, estando preenchidos os demais requisitos genéricos (*fumus boni juris* e *periculum in mora*), o juiz decrete a providência adequada à situação. Não é essa, porém, a jurisprudência dos tribunais moçambicanos.

Providências cautelares nominadas ou especificadas

Considerando determinadas particularidades, o legislador regulou um conjunto de situações, mais comuns e com características próprias através de um regime próprio e diferente do regime das providências cautelares não especificadas. Esta regulamentação diverge, em muitos pontos, do regime de cada uma das providências nominadas. A análise de cada uma destas providências, ainda que breve, vai permitir uma melhor apreensão do seu regime jurídico.

Alimentos provisórios

A providência cautelar de alimentos provisórios depende da verificação prévia do direito a alimentos por parte do requerente (art. 423 da LF). Com efeito, antes de requerer o pedido de alimentos definitivos, divórcio ou separação litigiosa, pode ser necessário peticionar alimentos provisórios.

Esta providência nunca é decretada sem ser ouvida a parte contrária (art. 389.º, n.º 2), pois o réu é citado para comparecer na audiência, onde o juiz procurará fixar os alimentos por acordo das partes. A contestação é apresentada na própria audiência, sendo que as partes juntarão testemunhas e outros documentos, por exemplo a declaração do salário ou bens que o requerido ou requerente tenham e que justificam o decretamento ou não da providência (art. 389.º, n.º 4).

A sentença é oral e os alimentos são devidos a partir do primeiro dia do mês subsequente à data da dedução do pedido (art. 389.º, n.º 5).

A pensão é fixada tendo em atenção o que for estritamente necessário para o sustento, habitação e vestuário do requerente e para as despesas da demanda (art. 388.º, n.º 2), mas é sempre susceptível de ser alterada, porque podem modificarem-se as circunstâncias que possibilitaram a determinação da providência (arts. 427.º da LF e 392.º).

Restituição provisória de posse

A restituição provisória de posse constitui um meio de defesa do possuidor, quando tenha sido esbulhado da posse (art. 1279.º do C Civil). No caso de esbulho violento,

que se traduz num desapossamento violento de determinada coisa que se detém legitimamente, pode o possuidor requerer que seja restituída a posse (art. 393. °).

Para além dos requisitos de carácter geral das providências cautelares, há três requisitos para o decretamento desta providência: a posse, o esbulho e a violência.

Nesta providência, se o juiz considerar, pelo exame das provas, que o requerente tinha a posse e foi dela esbulhado violentamente, decretará a providência sem audiência do requerido, quando considere que a audiência deste põe em risco o fim da providência (art. 394. °).

Decretada a providência, o requerido pode, nos termos gerais, opor-se de imediato, tal como ocorre em qualquer outra providência. Deste modo, decretada a providência, o requerido pode agravar ou embargar, no prazo legal, o qual irá contar a partir da data da notificação do decretamento da providência.

Suspensão de deliberações sociais

As pessoas colectivas agem pelos seus órgãos através de deliberações. Essas deliberações sociais podem ser impugnadas, quer porque violam a lei, quer porque violam os estatutos. A suspensão das deliberações sociais é requerida quando um sócio (numa sociedade civil ou comercial) ou associado (numa associação) esteja a ser prejudicado por deliberações sociais contrárias à lei, os estatutos ou ao contrato.

Esta providência é, normalmente, preliminar ou dependência de acção de anulação da deliberação social e só se aplica a deliberações da assembleia-geral ou órgão equivalente, e nunca de deliberações da direcção ou do conselho de administração (art. 146 do Cód. Com.). O prazo para instaurar a providência é de cinco dias a contar da data em que a deliberação foi tomada ou da data em que o associado ou sócio teve conhecimento da deliberação, se foi irregularmente impedido de participar na assembleia ou se esta foi irregularmente convocada (art. 396. °, n. ° 1 e art. 146, n. ° 2 e 4 do Cod. Com).

Se, por exemplo, não se respeitou a maioria necessária para uma deliberação para a alteração dos estatutos, pretende-se adquirir ou vender um imóvel, prejuízo da sociedade ou associação, o sócio ou associado que votou contra pode requerer a suspensão. Se a sociedade ou a associação fizerem a escritura e mandarem publicar a deliberação, a acção de anulação pode continuar, mas a providência para suspensão já não pode ser decretada, porque a deliberação já foi executada, daí o curto prazo de cinco dias, para que a providência seja requerida. Se, entretanto, a deliberação for executada

nesse prazo de cinco dias, o efeito que se pretende já não pode ser alcançado, não podendo a providência ser suspensa, justamente porque foi executada.

Nestas providências observa-se sempre o princípio de contraditório (art. 397.0, n° 1), ou seja, o requerido é sempre citado antes do decretamento da providência, mas, a partir da citação da requerida (sociedade ou associação) e enquanto não for julgado o pedido de suspensão, ou seja, enquanto não for julgada a providência, não é lícito à requerida executar a deliberação impugnada (art. 397. °, n. ° 4). Saliente-se, porém, que, com a citação da requerida, a deliberação não se encontra suspensa, mas, em caso de execução, incorrerá em responsabilidade civil quem a tiver executado. Quando se pretenda suspender a deliberação social duma sociedade, o requerente deve indicar o interesse que tem na providência e os danos que da execução, da continuação da execução ou da sua eficácia podem resultar (art. 146, n.º 3 do Cód. Com).

Arresto

O arresto é uma apreensão de bens para garantia do pagamento do crédito semelhante à penhora. Aplicam-se, pois, as disposições relativas à penhora em tudo o que não for contrário ao regime das providências cautelares (art. 622. °, n. ° 2 do C Civil). É uma providência que é instaurada quando o credor tenha justo receio de perder a garantia patrimonial do seu crédito, podendo, ainda, ser requerida contra o adquirente dos bens

do devedor (art. 619.º do C Civil).

O arresto pode ser preventivo ou repressivo. Naquele há fundado receio da perda da garantia patrimonial do devedor; provando-se o crédito e o justo receio, mencionam-se os bens que poderão ser apreendidos.

O receio é de que os bens que garantam determinada obrigação possam ser extraviados ou dissipados. É repressivo quando se destine a impedir a contrafacção ou uso ilegal de marcas industriais ou comerciais (art. 177.º do CPI).

Decretado o arresto sem audiência da parte requerida, esta pode agravar ou embargar de imediato, sem prejuízo da posição que vier tomar em face do que for decidido na audiência do contraditório diferido (art. 405.º).

Até às alterações trazidas pelo DL 1/2005, o arresto não podia ser decretado contra comerciante devidamente matriculado (art. 403.º n.º 3), pois só podia ser decretado contra comerciante não matriculado ou, estivesse matriculado, tivesse deixado de exercer o comércio há pelo menos três meses. Estas normas visavam proteger o comércio, mas a massificação da actividade comercial veio pôr em causa este regime, pois, arrestado um comerciante, nem por isso a ordem pública fica posta em causa.

No art. 404.º, n.º 1 sacrifica-se o princípio do contraditório, contanto que se faça prova do direito e se mostrem preenchidos os requisitos legais exigidos. Se o arresto ultrapassar os bens suficientes para a segurança da obrigação, reduz-se a garantia aos justos limites, podendo requerer-se a prestação de caução para a substituição do arresto (arts. 620.º do C Civil e 401.º, n.º 3).

Embargo de obra nova

O embargo é uma medida cautelar que se destina a impedir a continuação da realização de uma obra, trabalho ou serviço. Pode ser extrajudicial ou judicial, sendo que no primeiro caso só terá lugar se houver urgência decretar o embargo (art. 412.º, n.º 2), ficando, porém, sem efeito, se, dentro de três dias, não for requerida a ratificação judicial. Tal noutras providências, o juiz pode decretar a providência sem audiência do dono da obra (art. 415.º n.º 2, a contrário). Para que seja decretada, é necessário que o requerente seja titular do direito de propriedade ou qualquer outro direito real de gozo ou na sua posse e haja ofensa em tal direito que resulte de obra, trabalho ou serviço novo, que cause ou ameace causar prejuízo.

A providência deve ser instaurada no prazo de trinta dias a contar do conhecimento do facto, sob pena de não ser decretada por intempestividade. Decretada a providência, o dono da obra pode deduzir oposição nos termos do disposto no art. 417.º, sem prejuízo das regras sobre o contraditório diferido e da possibilidade que o embargado tem de se opor à providência.

Trata-se de oposição ao prosseguimento de uma operação, funcionando primeiro como medida preventiva ou conservatória, mas também como uma medida inibitória à continuação da obra, trabalho ou serviço. Sendo assim, se a obra, trabalho ou serviço tiverem sido concluídos, já não faz mais sentido ordenar o embargo, pelo que no requerimento da interposição da mesma deve provar-se que a obra, trabalho ou serviço não está concluída. Esta providência traduz-se num meio de defesa do direito de propriedade ou de qualquer outro direito real ou pessoal de gozo ou a posse do requerente, com vista a impedir a ofensa.

Arrolamento

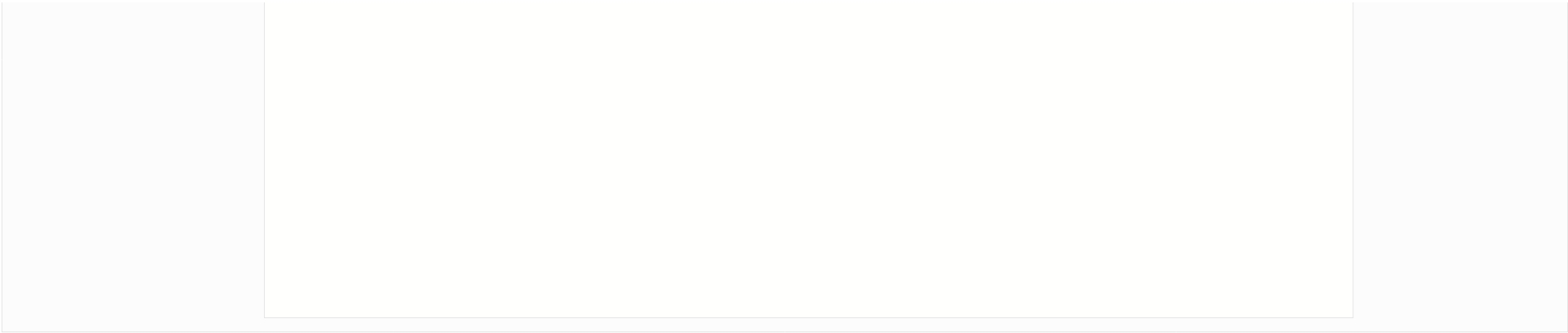
Trata-se de uma descrição dos bens móveis ou imóveis e/ou documentos, havendo justo receio de extravio ou de dissipação dos mesmos (art. 421.). Os bens descritos são avaliados e depositados à ordem do tribunal, indicando-se o fiel depositário, que pode ser a pessoa a quem deva caber a função de cabeça de casal, o próprio possuidor ou detentos dos bens ou o requerente ou terceiro, quando haja inconveniente que sejam

entregues ao requerido (art. 426.º). Pode ser requerido por qualquer pessoa que tenha interesse na conservação dos bens ou dos documentos, como o herdeiro, o cônjuge, o sujeito da união de facto, legatário ou o representante do incapaz, etc. (art. 422.º).

O arrolamento tem, regra geral, uma função conservatória de certos bens, cuja ocultação dissipação ou extravio fundadamente se receia. Não se traduz, como o arresto, numa garantia do pagamento das dívidas, mas como um meio de evitar a dissipação dos bens.

Pode ser dependência de diferentes espécies de acções: do inventário (arts. 1326.º e ss.), da liquidação da sociedade (arts. 1122.º e ss.), da acção de prestação de contas (arts. 1014.º e ss.), da acção de divórcio (arts. 200.º a 206.º da LF), da acção de anulação de casamento (art. 61 da LF), das acções de investigação da maternidade (arts. 233.º a 243.º da LF) ou investigação da paternidade (arts. 285.º a 288.º da LF).

O arrolamento pode ser decretado sem ser ouvida a parte contrária, desde que o juiz adquira a convicção de que sem o arrolamento o interesse do requerente corre sério risco (art. 423.º, n.º 2). No que se refere aos meios de oposição e ao contraditório diferido, tanto pode ser apresentada quando a providência tenha sido decretada sem audiência do requerido, como depois dessa audiência.



Share this document



You might also like

- 

No ratings yet

Providências Cautelares no Processo Civil

29 pages
- 

100% (1)

L.procedimentos Cautelares

5 pages
- 

100% (10)

Direito Processual Civil

90 pages
- 

100% (1)

Lenio Luiz Streck - Tribunal Do Juri - Símbolos e Rituais - Ano 2001

151 pages
- 

100% (1)

Providências Cautelares PDF

2 pages
- 

No ratings yet

Providências Cautelares

12 pages
- 

No ratings yet

LicoesDireitoProcessual1 4

44 pages
- 

No ratings yet

Providências Cautelares

11 pages
- 

50% (4)

Mapas Mentais de Direito Penal

41 pages
- 

No ratings yet

Procedimentos Cautelares No Processo Civil

78 pages
- 

No ratings yet

Os Procedimentos Cautelares

16 pages
- 

No ratings yet

Conceitos de Ações e Providências Cautelares

4 pages

Show more

About

About Scribd, Inc.
Slideshare
Join our team!
Contact us

Support

Help / FAQ
Accessibility
Purchase help
AdChoices

Legal

Terms
Privacy
Copyright
Cooke Preferences
Do not sell or share my personal information

Social

Instagram
Facebook
Pinterest

Get our free apps



Related titles

